

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 974/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายอัมพรหรือเล็ก มาตเจือ

จำเลย

นายอรุณทัตย์ บุปผเวส ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 248

แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีได้บัญญัติวิธีการ ขอให้รับรองฎีกาไว้แต่ศาลชั้นต้นสามารถนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคท้ายประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาอนุโลมใช้ได้ ศาลชั้นต้นต้องส่งคำร้องขอให้รับรองฎีกาของจำเลยพร้อมสำนวนไปยังผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามที่จำเลยระบุไว้ในคำร้องขอให้รับรองฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไปให้ครบทุกท่าน

ความ ว่า จำเลย ฎีกา ศาลชั้นต้น สั่ง ว่า คดี นี้ ผู้พิพากษา เจ้าของสำนวน มีคำสั่ง ไม่อนุญาต ให้ จำเลย ฎีกา ใน ปัญหา ข้อเท็จจริง แล้ว จึง ไม่รับ ฎีกา ของ จำเลย

จำเลย เห็นว่า คดี นี้ จำเลย ยื่น คำร้องขอ ให้ ผู้พิพากษา ที่ พิจารณา คดี นี้ ใน ศาลชั้นต้น รับรอง ฎีกา รวม 5 ท่าน หาก ผู้พิพากษา ท่าน ใด ไม่รับรอง ฎีกา ให้

จำเลย แล้ว ศาลชั้นต้น จะ ต้อง ส่ง สำนวน ไป ให้ ผู้พิพากษา ท่าน อื่น รับรอง ฎีกา ให้ ครบ 5 ท่าน เสีย ก่อน จึง จะ มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ได้ ดังนั้น คำสั่ง ที่ ไม่รับ ฎีกา จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ฎีกา ข้อ 2 ที่ ว่า การ ที่ ศาล นำ คำให้การ ชั้น สอบสวน ของ ผู้เสียหาย ซึ่ง มิได้ มา เบิกความ เป็น พยาน ต่อ ศาล มา รับฟัง เพื่อ ลงโทษ จำเลย จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ฎีกา ข้อ 4 ที่ ว่า การกระทำ ของ จำเลย เป็น ความผิด ฐาน ฉ้อโกง หรือ ฉ้อโกง ประชาชน และ เป็น ความผิด กรรม เดียว หรือ หลายกรรม เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งสิ้น โปรด มี คำสั่ง ให้ ผู้พิพากษา เจ้าของ สำนวน ที่ ยัง เหลือ อีก 4 ท่าน รับรอง ฎีกา ให้ จำเลย และ มี คำสั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย ไว้ พิจารณา ต่อไป ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับ สำเนา คำร้อง แล้ว (อันดับ 246 แผ่น ที่ 2)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคหนึ่ง เรียง กระทง ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 48 กระทง ให้ จำคุก กระทง ละ 4 ปี รวม จำคุก 192 ปี แต่ ให้ ลงโทษ จำคุก จำเลย เพียง 20 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) คำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา พร้อม กับ ยื่น คำร้องขอ ให้ ผู้พิพากษา ที่ พิจารณา คดี ใน ศาล ชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ รับรอง ฎีกา นายก ฤตพงศ์ เอี่ยมวรเมธ ผู้พิพากษา ที่ พิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้น ไม่อนุญาต ให้ ฎีกา ข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ดัง กล่าว (อันดับ 242, 241 แผ่น ที่ 2)

จำเลย จึง ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 246 แผ่น ที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว ที่ จำเลย ฎีกา ว่า ศาลชั้นต้น จะ ต้อง ส่ง สำนวน ไป ให้ ผู้พิพากษา คนอื่น รับรอง ฎีกา ให้ ครบ 5 คน (ที่ ถูก 6 คน) เสีย ก่อน จึง จะ มี คำสั่ง ไม่รับ ฎีกา ได้ นั้น เห็นว่า แม้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะ มิได้บัญญัติ วิธีการ ขอให้ รับรอง ฎีกา ไว้ แต่ ศาลชั้นต้น สามารถ นำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคท้าย ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มา อนุโลม ใช้ ได้ จึง ให้ ส่ง เรื่อง คืบ ไป ยัง ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้น ส่ง คำร้อง พร้อม สำนวน ไป ยัง ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์ ตาม ที่ จำเลย ระบุ ไว้ ใน คำร้องขอ ให้ รับรอง ฎีกา เพื่อ พิจารณา คำร้อง ของ จำเลย ต่อไป

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ